

제정 국방부훈령 제2282호(2019. 5. 31.)

개정 국방부훈령 제2642호(2022. 4. 1.)

개정 국방부훈령 제3031호(2025. 3. 21.)

군용전략물자 수출허가 처리지침

목 차

제1조(목적)	1
제2조(정의)	1
제3조(군용전략물자 수출허가 등의 업무처리)	1
제4조(관련기관의 정책 부합성 검토)	2
제5조(관계부처와의 협의)	2
제6조(군용전략물자 수출허가 등의 실적 통보)	3
제7조(유효기간)	3

제1조(목적) 이 지침은 「행정권한의 위임·위탁에 관한 규정」 제24조제5항에 의하여 군용전략물자의 수출에 관한 허가 권한을 방위사업청장에게 위임함에 따라 이에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "군용전략물자"라 함은 「전략물자 수출입고시」의 별표 3(군용물자품목)에 해당되는 전략물자 및 위 고시 별표 2(이중용도품목)에 해당되는 전략물자 중 수입국정부가 군사목적으로 사용할 경우를 말한다.
2. "군용전략물자등"이라 함은 "군용전략물자" 또는 대외무역법 제19조 제3항에 따른 상황허가 대상인 물품등을 말한다.
3. "국제수출통제체제"란 다음 각 목에 해당하는 것을 말한다.

가. 바세나르체제 (WA, Wassenaar Arrangement)

나. 핵공급국그룹 (NSG, Nuclear Suppliers Group)

다. 미사일기술통제체제 (MTCR, Missile Technology Control Regime)

라. 오스트레일리아그룹 (AG, Australia Group)

마. 화학무기의 개발·생산·비축·사용 금지 및 폐기에 관한 협약 (CWC, Chemical Weapons Convention)

바. 세균무기(생물무기) 및 독소무기의 개발·생산·비축 금지 및 폐기에 관한 협약 (BWC, Biological Weapons Convention)

사. 무기거래조약 (ATT, Arms Trade Treaty)

제3조(군용전략물자 수출허가 등의 업무처리) ① 방위사업청장은 군용전략물자등에 대한 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 군용전략물자의 수출허가
2. 군용전략물자는 아니나 대량파괴무기와 그 운반수단인 미사일의 제조·개발·사용 또는 보관 등의 용도로 전용될 가능성이 높은 물품등의 상황허가

3. 군용전략물자등의 중개허가 및 경유·환적허가

② 방위사업청장은 국제수출통제체제 원칙 및 다음 각 호의 관련 규정에 따라 제1항에 기재된 업무를 처리한다.

1. 「대외무역법」 및 같은 법 시행령
2. 「원자력안전법」
3. 「화학무기·생물무기의 금지와 특정화학물질·생물작용제 등의 제조수출입 규제 등에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
4. 「전략물자 수출입고시」 등

③ 방위사업청장은 군용전략물자 수출허가 업무의 원활한 처리를 위해 국방기술품질원, 국방과학연구소 등 유관기관 등의 기술지원을 받아 군용전략물자 수출입통제 정책 수립 및 제도 정비를 지속 추진하며, 국제수출통제체제의 국제적 논의에 적극 대응한다.

제4조(관련기관의 정책 부합성 검토) ① 방위사업청장은 군용전략물자 수출통제 정책 수립시 관련 기관 및 부서의 소관 정책에 부합되는지에 대한 검토를 요청할 수 있다.

② 국방부 관련 기관 및 부서의 장은 제1항의 요청을 받은 경우 군사·외교관계, 주변국 정세(외교적 민감성 및 북한과의 협력관계 포함), 대북영향, 전력운용, 군수관리, 국방과학기술 보호 등 소관사항을 검토한다.

제5조(관계부처와의 협의) ① 방위사업청장은 군용전략물자에 대한 허가 시 군사적 주요사안에 대하여는 국방부장관과 미리 협의하여야 한다.

② 방위사업청장은 군용전략물자에 대한 허가 시 국가안보 및 외교정책의 수행에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 판단하는 경우 외교부장관과 미리 협의하여야 한다.

제6조(군용전략물자 수출허가 등의 실적 통보) ① 방위사업청장은 수입목적확인서 발급실적과 수출허가(별표 12의 부속서 3에 규정된 사항을 포함한다.) 및 수출허가 거부실적을 매 반기별로 반기 종료 이후 45일 이내에 국방부장관, 산업통상자원부장관, 외교부장관에게 통보하여야 한다.

② 방위사업청장은 바세나르체제 통제품목 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 즉시 국방부장관, 산업통상자원부장관, 외교부장관에게 통보하여야 한다.

1. 민감 또는 초민감품목의 수출허가를 거부한 경우

2. 최근 3년 동안 다른 회원국으로부터 수출 거부된 품목과 동일한 품목의 수출을 허가한 경우

제7조(유효기간) 이 지침은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 지침을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2028년 3월 20일까지 효력을 가진다.

부 칙 <제2282호, 2019. 5. 31.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2642호, 2022. 4. 1.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제3031호, 2025. 3. 21.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

작성자

국방부 정책기획관실 군비통제비확산정책과 국제군비통제담당

 900-6254

국 방 부 장 관